Verónica Trabalón Acedo

Prueba de evaluación continua 3

Respuestas

1.1.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) obliga a todo empresario con trabajadores a organizar la prevención con medios suficientes, escogiendo alguna de las modalidades que desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP). (arts. 14.2 y 30.1, LPRL; art. 10, RSP) El enunciado no dice cuántas personas trabajan con Pedro, pero en la foto se ven seis puestos de costura, una mesa de corte y un ordenador, así que parto de la hipótesis de un taller pequeño, con menos de diez trabajadores, un único centro de trabajo y una actividad que no aparece en el anexo I del RSP.

Modalidad organizativa	Regulación (LPRL y RSP)	¿Podría adoptarla Pedro? Motivo
Asunción personal de la actividad preventiva por el empresario	Art. 30.5 LPRL. Art. 11 RSP. Capítulo VI y anexo IV RSP (formación).	Sí. Cabe en empresas de hasta diez trabajadores (hasta veinticinco si solo hay un centro) siempre que Pedro trabaje habitualmente en el taller, la actividad no esté en el anexo I y tenga la capacidad del capítulo VI del RSP, como mínimo el nivel básico de 30 horas. Nunca puede asumir la vigilancia de la salud, que debe cubrir con otra modalidad, igual que todo lo que no asuma. (art. 11.2, RSP) Es voluntaria y, al usar recursos propios, queda sujeta a auditoría salvo que presente la notificación del art. 29.3 RSP.
Designación de uno o varios trabajadores	Arts. 30.1 a 30.4 y 33.1.b LPRL. Arts. 12 y 13 RSP.	Sí. Puede usarla cualquier empresa que no esté obligada a tener servicio propio, y Pedro no lo está. El designado necesita la capacidad propia de sus funciones (capítulo VI RSP), tiempo, medios y acceso a la documentación preventiva, y goza de las garantías de los representantes de los trabajadores. Lo que no cubra, la vigilancia de la salud como mínimo, se concierta con un servicio ajeno. Exige consulta previa a los trabajadores y queda sujeta a auditoría o a la notificación del art. 29.3 RSP.
Servicio de prevención propio	Arts. 31.1 a 31.4 LPRL. Arts. 14 y 15 RSP.	Podría, pero no tiene sentido. Solo es obligatorio con más de 500 trabajadores, entre 250 y 500 con actividades del anexo I o por decisión de la autoridad laboral. Exige una unidad organizativa propia, personal con dedicación exclusiva y dos especialidades como mínimo, algo desproporcionado para este taller.
Servicio de prevención mancomunado	Art. 31 LPRL. Art. 21 RSP.	Solo si Pedro compartiera edificio, centro comercial o polígono con otras empresas dispuestas a constituirlo, o si existiera uno de sector o de grupo acordado por convenio.

Modalidad organizativa	Regulación (LPRL y RSP)	¿Podría adoptarla Pedro? Motivo
		Cuenta como servicio propio, necesita tres especialidades y medios equivalentes a los de un servicio ajeno. Para un taller que trabaja solo no es una opción realista.
Servicio de prevención ajeno (total o parcial)	Arts. 31.3, 31.5 y 32 LPRL. Arts. 16 a 20 RSP.	Sí. Puede concertar toda la actividad preventiva con una entidad acreditada por la autoridad laboral, o solo las especialidades que no asuma con medios propios, mediante un concierto escrito con el contenido del art. 20 RSP y previa consulta a los trabajadores. Si concierta todo, no necesita auditoría. La mutua no puede actuar como servicio ajeno. (art. 32, LPRL)

Síntesis. Me ha sorprendido que la elección no sea tan libre como parece: el tamaño y la actividad cierran unas puertas y abren otras, y la vigilancia de la salud siempre acaba fuera de las manos del empresario.

1.2.

A mi parecer, lo más adecuado es que Pedro asuma personalmente la actividad preventiva y concierte con un servicio ajeno la vigilancia de la salud y las evaluaciones que superen el nivel básico. Reúne las condiciones legales: menos de diez trabajadores en un único centro, una actividad fuera del anexo I y un empresario que, por lo que se ve, trabaja a diario en el taller. (art. 30.5, LPRL; art. 11, RSP) Los riesgos de la costura son conocidos y poco complejos, así que con el curso básico de 30 horas puede ocuparse del orden, el mantenimiento, la formación de su gente y el seguimiento de lo planificado. (art. 35, RSP) Es la fórmula que mejor integra la prevención en la gestión diaria, que es lo que pide la ley, y la más económica. (art. 16.1, LPRL) Si no quisiera formarse o no estuviera siempre en el taller, la segunda opción sería designar a un trabajador con esa formación.

Síntesis. He entendido que la mejor modalidad no es la más completa sobre el papel sino la que la empresa puede sostener, y en un taller pequeño eso pasa por que el empresario se implique.

1.3.

La respuesta es el vídeo que se entrega como archivo aparte, según indica el apartado de formato. En él asesoro a Pedro siguiendo la propuesta del punto 1.2, con un lenguaje que pueda seguir sin conocimientos jurídicos.

Síntesis. Preparar el guion me ha obligado a traducir los artículos a frases que un empresario entienda a la primera, y ahí he notado qué partes de la ley había entendido de verdad.

2.1.

Lo primero que Pedro debe tener claro es que la mutua y el servicio de prevención son cosas distintas. Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), la mutua colaboradora es una asociación de

empresarios que participa, bajo la tutela del Ministerio, en la gestión de las prestaciones y de la asistencia sanitaria de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. (art. 80, LGSS) Al inscribir la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social, Pedro indica si cubre esas contingencias con la entidad gestora o con una mutua; si elige mutua, firma un convenio de asociación anual prorrogable que incluye a todos los trabajadores de sus centros de la misma provincia. (art. 83.1, LGSS)

Lo que no puede hacer es apoyarse en la mutua para la prevención, porque el art. 32 LPRL prohíbe a las mutuas desarrollar las funciones de los servicios de prevención ajenos y participar en sociedades mercantiles con esa actividad (el módulo aún habla de las sociedades de prevención de las mutuas, que la ley ya no permite). (art. 32, LPRL; art. 22, RSP) Por eso, lo que el trabajador designado no pueda asumir, y en especial la vigilancia de la salud, que exige personal sanitario, lo tendrá que concertar con un servicio de prevención ajeno acreditado, previa consulta a los trabajadores y con un concierto escrito. (art. 22, LPRL; arts. 16.2, 20 y 37.3, RSP) Otra cosa es que la mutua le ofrezca asesoramiento o campañas de prevención dentro de su acción protectora; le puede venir bien, pero no sustituye al servicio de prevención. (art. 82.3, LGSS)

En cuanto a la auditoría, con un trabajador designado Pedro trabaja con recursos propios, y quien no concierta toda la actividad con un servicio ajeno tiene que someter su sistema a una auditoría externa; al ser una organización mixta, esta se centraría en lo que hace el designado y en su coordinación con el servicio externo. (art. 30.6, LPRL; arts. 29.2 y 31 bis, RSP) Aun así, si tiene hasta 50 trabajadores, su actividad no está en el anexo I y la eficacia del sistema resulta evidente por el poco personal y la escasa complejidad, la obligación se entiende cumplida enviando a la autoridad laboral la notificación del anexo II. (art. 29.3, RSP) Si tuviera que hacerla, la primera sería dentro de los doce meses desde que disponga de la planificación y se repetiría cada cuatro años, a cargo de una entidad autorizada e independiente; el informe queda a disposición de la autoridad laboral y de los representantes del personal. (art. 30.7, LPRL; arts. 30.4, 31 y 32, RSP)

Síntesis. Me ha servido para separar dos obligaciones que en las pymes se confunden: la mutua actúa cuando el daño ya se ha producido y el servicio de prevención y la auditoría sirven para que no llegue a producirse.

2.2.

La ley exige que los trabajadores designados tengan la capacidad necesaria, aparte de tiempo, medios y número suficientes según el tamaño de la empresa y sus riesgos. (art. 30.2, LPRL) El reglamento remite esa capacidad a las funciones que vayan a desempeñar, según los tres niveles del capítulo VI: básico, intermedio y superior. (arts. 13.1 y 34, RSP) Es decir, la formación mínima depende de lo que Pedro le encargue.

PEC3. ¿Qué instrumentos facilitan la integración de la actividad preventiva en las empresas?

En este taller las funciones serían promover comportamientos seguros, vigilar el orden, la limpieza y el mantenimiento, hacer evaluaciones elementales, actuar en emergencias y primeros auxilios y cooperar con el servicio ajeno, que son las del nivel básico. (art. 35.1, RSP) Para desempeñarlas hace falta un curso con el contenido del anexo IV de al menos 30 horas, ya que la confección no está en el anexo I (serían 50 en esas actividades), o bien una formación profesional o académica equivalente, o una experiencia mínima de dos años en puestos de responsabilidad similar. (art. 35.2, RSP) El curso se acredita con un certificado emitido por un servicio de prevención o por una entidad con capacidad formativa en la materia. (art. 35.3, RSP)

Si quisiera que el designado hiciera la evaluación de riesgos completa, ya serían funciones de nivel intermedio, con 300 horas del anexo V, y las evaluaciones que exigen mediciones son de nivel superior, con titulación universitaria y 600 horas, igual que la vigilancia de la salud, que solo puede hacer personal sanitario. (arts. 36 y 37, RSP) Lo razonable, creo, es un designado con nivel básico y el resto con el servicio ajeno. Esa formación corre a cargo de la empresa y se da dentro de la jornada, y Pedro debe facilitarle la documentación preventiva y garantizar que no sufra ningún perjuicio por su función. (arts. 19.2, 30.3 y 30.4, LPRL)

Síntesis. Antes pensaba que con nombrar a un responsable de prevención ya se cumplía; ahora veo que la ley ata la designación a una formación concreta, a tiempo y a medios, y que sin eso solo se cumple sobre el papel.

3.1.

Sigo el art. 4 LPRL: el riesgo laboral es la posibilidad de que el trabajador sufra un daño derivado del trabajo, y el factor de riesgo es la condición de trabajo que lo genera, que el módulo 1 agrupa en condiciones de seguridad, condiciones ambientales y carga de trabajo (García González, s. f.). La consecuencia la califico como accidente de trabajo o enfermedad profesional con los conceptos de la LGSS. (art. 4.2.º y 4.7.º, LPRL; arts. 156 y 157, LGSS)

Riesgo laboral	Factor de riesgo (condición de trabajo observada)	Consecuencia para la salud
Golpes, cortes y atrapamientos con la máquina de coser	Condiciones de seguridad: uso de equipos de trabajo (aguja y partes móviles de una máquina en cada mesa)	Accidente de trabajo: heridas punzantes y lesiones en los dedos
Cortes y pinchazos con herramientas manuales	Condiciones de seguridad: tijeras, cúter rotatorio, alfileres y agujas sobre la mesa de corte	Accidente de trabajo: heridas en las manos
Contacto eléctrico	Condiciones de seguridad: máquinas y ordenador conectados a la red, cables en los puestos y una bebida junto a los equipos	Accidente de trabajo: quemaduras, electrocución
Incendio	Condiciones de seguridad: gran cantidad de tejido, hilo y papel almacenado junto a	Accidente de trabajo: quemaduras, intoxicación

Riesgo laboral	Factor de riesgo (condición de trabajo observada)	Consecuencia para la salud
	equipos eléctricos	por humo
Caídas al mismo nivel y desde el asiento; caída de objetos	Condiciones de seguridad estructurales: pasillos entre mesas con cables, taburetes altos con ruedas, estanterías altas cargadas de rollos y cajas	Accidente de trabajo: contusiones, esguinces, golpes
Carga física: posturas mantenidas, movimientos repetitivos y sobreesfuerzos	Condiciones de la carga de trabajo: jornada sentada con tronco y cuello inclinados hacia la labor, trabajo repetitivo de manos y brazos, manipulación manual de rollos de tela	Trastornos musculoesqueléticos: dolor cervical y lumbar, túnel carpiano (enfermedad profesional o accidente de trabajo)
Fatiga visual	Condiciones ambientales, factores físicos: luz lateral y focos con sombras y reflejos en una tarea de precisión y con pantalla	Daño derivado del trabajo: cansancio ocular, dolor de cabeza
Exposición a ruido y vibraciones	Condiciones ambientales, factores físicos: varias máquinas funcionando a la vez	Fatiga, falta de concentración; hipoacusia (enfermedad profesional)
Inhalación de fibras y polvo textil	Condiciones ambientales, factores químicos: pelusa y fibras que se desprenden al cortar y coser	Irritación respiratoria y alergias (enfermedad profesional)
Carga mental	Condiciones de la carga de trabajo y de organización: tarea repetitiva y monótona con el ritmo marcado por los pedidos	Daño derivado del trabajo: fatiga, insatisfacción, estrés

He dejado fuera lo que no se ve: extintores, señalización de emergencia, protector de aguja o cables canalizados no son factores de riesgo sino medidas preventivas, y su ausencia, igual que la ventilación o las horas seguidas de costura, tendría que comprobarla la evaluación inicial de riesgos. (art. 16.2, LPRL)

Síntesis. Un taller luminoso y ordenado parece inofensivo, y lo que he aprendido es que aquí los riesgos más probables son los que se acumulan despacio, en la espalda, las manos y la vista, y por eso cuesta más tomárselos en serio.

3.2.

En mi opinión Pedro no está obligado a incluir el recurso preventivo, aunque nada le impide designarlo si lo considera útil. Es una medida preventiva complementaria por la que una persona con formación vigila en el centro de trabajo que se cumplen las actividades preventivas en situaciones de especial peligro. (art. 32 bis, LPRL; art. 22 bis.4, RSP) Su presencia solo es obligatoria en los tres casos que fija el art. 32 bis.1 LPRL: cuando los riesgos se agravan por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas que exigen controlar los métodos de trabajo; cuando se realizan las actividades que el reglamento considera peligrosas, es decir, trabajos con riesgo grave de caída de altura, sepultamiento o hundimiento, máquinas sin declaración CE que no garanticen la protección, espacios

confinados y riesgo de ahogamiento; y cuando lo requiere la Inspección de Trabajo. (art. 32 bis.1, LPRL; art. 22 bis.1, RSP)

Si repaso la lista anterior, ningún factor del taller encaja ahí. Los riesgos de la costura son ordinarios, no hay trabajos en altura ni espacios confinados, las máquinas parecen modernas y con marcado CE, y cada persona trabaja en su puesto sin que unas operaciones agraven las otras. Esos riesgos se controlan con los instrumentos normales: evaluación, planificación, información, formación y vigilancia de la salud. (arts. 16, 18, 19 y 22, LPRL) Habría que matizarlo si Pedro tuviera máquinas antiguas sin marcado CE cuya protección no quedara garantizada, o si la Inspección se lo requiriera tras una visita, en cuyo caso tendría que cumplirlo y revisar de inmediato la evaluación y la planificación. (art. 22 bis.1 y 22 bis.2, RSP) Fuera de esos casos puede usar esta figura de forma voluntaria, y podría asumirla el propio trabajador designado o cualquier trabajador con formación de nivel básico y experiencia en la tarea. (art. 32 bis.2 y 32 bis.4, LPRL; art. 22 bis.7, RSP)

Síntesis. Me ha quedado claro que el recurso preventivo no es un vigilante general sino una figura para situaciones concretas de peligro especial; confundirlo con el trabajador designado es habitual y ahora entiendo la diferencia.

Recursos utilizados y bibliografía

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE n.º 269, de 10/11/1995; en vigor desde 10/02/1996. Texto consolidado: https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE n.º 27, de 31/01/1997; en vigor desde 31/03/1997. Texto consolidado: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/01/17/39/con

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE n.º 261, de 31/10/2015; en vigor desde 02/01/2016. Texto consolidado: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/8/con

García González, G. (s. f.). Fundamentos y nociones básicas de seguridad y salud laboral (módulo 1, PID_00244429). Fundamentos jurídicos de la PRL. Campus UOC. Fundació Universitat Oberta de Catalunya.

García González, G. (s. f.). La organización de la prevención de riesgos laborales (módulo 4, PID_00244432). Fundamentos jurídicos de la PRL. Campus UOC. Fundació Universitat Oberta de Catalunya.